

1502009-85.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Viviane Decnop Freitas Figueira

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... nos meios policiais por prática de tráfico, possui vulgo "Birigui".

Em interrogatório, Marcos nega ter dispensado a arma de fogo. Alega que estava sob efeito de álcool. O bar estava cheio de civis. Alega não ter conversado com os policiais, estava bêbado e desmaiou, quando chegou na delegacia dormiu e acordou com o investigador o levando para o CDP. Disse que nunca sofreu ameaças ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

1ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502009-85.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502009-85.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237963/2021 - DEL.POL.SERRANA, 19979193 - DEL.POL.SERRANA, 1100/21/427 - DEL.POL.SERRANA, 2237963 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTONIO CLAUDIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Decnop Freitas Figueira

Vistos.

MARCOS ANTÔNIO CLÁUDIO, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, porque em 01 de setembro 2021, por volta das 01h00, na Rua Estrela Guia, próximo ao número 611, nesta cidade e comarca, portava arma de fogo de uso permitido, qual seja, garrucha calibre 22, marca "Castelo", com dois cartuchos (um intacto e outro deflagrado), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudos periciais de fls. 90/96.

A denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2022 (fl. 110).

O réu foi regularmente citado e apresentou defesa (fls. 126).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogado o

réu.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão acusatória, com condenação do réu, nos termos da denúncia (fl.41). A Defesa do réu, postulou pela absolvição do acusado, subsidiariamente requer a substituição da pena por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.08/10), auto de exibição e apreensão (fls.11/12) e laudo pericial (fls. 90/94), sendo que este último constatou a potencialidade da arma e munições para efetuar disparos.

Quanto à autoria, é igualmente forte e segura.

A testemunha Heber Menezes de Paula, Policial Militar, disse que na data estava em patrulhamento pela rua Estrela Guia quando avistaram o réu frente ao "Bar do Baixinho" que no momento em que visualizou a viatura, dispensou um objeto no tronco de uma árvore. Narra que todos que estavam ali, junto do réu correram, em perseguição conseguiram abordar o Marcos, não encontraram nada de ilícito com o mesmo. Em fiscalização ao local em que visualizaram a dispensa do objeto, encontraram uma "garrucha" calibre 22. Indagado, o réu confessou ter dispensado a arma, disse ainda que quando se encontrava preso, sofreu agressões de um indivíduo e andava armado pois pretendia mata-lo. Notou que o acusado estava sob efeito de álcool ou drogas. Questionado disse que o acusado já é conhecido nos meios policiais por prática de traficância, mas não por porte de arma ilegal.

A testemunha Cleiton de Oliveira Fortes, Policial Militar, confirmou a versão de seu colega de farda, explicou que estavam em patrulhamento pela rua Estrela Guia e se depararam com o acusado mais quatro indivíduos em frente ao "Bar do Baixinho", que quando visualizaram a viatura se dispersaram, tendo o réu dispensado arma de fogo próximo a uma árvore. Conseguiram abordar o acusado. Em revista ao local, localizaram uma arma calibre 22, modelo garrucha, com duas munições. Questionaram o acusado que disse estar sofrendo ameaças e por este motivo portava arma de fogo. Expôs que o acusado é conhecido nos meios policiais por prática de tráfico, possui vulgo "Birigui".

Em interrogatório, Marcos nega ter dispensado a arma de fogo. Alega que estava sob efeito de álcool. O bar estava cheio de civis. Alega não ter conversado com os policiais, estava bêbado e desmaiou, quando chegou na delegacia dormiu e acordou com o investigador o levando para o CDP. Disse que nunca sofreu ameaças dentro da cadeia.

Pois bem. É de se reconhecer que os elementos de provas reunidos no curso da instrução confirmam a autoria do réu na prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

As testemunhas, foram uníssonas e detalhistas ao narrarem toda a operação policial. Vale ressaltar que os policiais militares, no exercício de sua função, possuem fé pública. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello:

Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP).

Não consta que os policiais tivessem qualquer motivo para acusar o réu injustamente.

Ora, conforme narrado, Marcos dispensou a arma de fogo próximo a uma árvore. Mesmo em meio a outros indivíduos, não houve dúvida de quem dispensou a arma.

Ademais, ambos trouxeram a menção de que o réu tinha uma desavença na prisão e adquiriu a arma de fogo no intuito de matar seu desafeto.

Em que pese a negativa dos fatos apresentada pelo réu, restou isolada nos autos. A absolvição é inviável. A prova é sólida e autoriza o decreto condenatório.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, devido aos maus antecedentes constantes na Certidão de Distribuições Criminais (fls. 33/35), por este motivo aumento a pena base em 1/6, fixando-a em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência, processo de nº 0001604-02.2016, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 2 (dois) anos e 08(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, assim torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 08(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b" do Código Penal.

Tendo em vista a reincidência do autor, inviável a substituição da pena de privativa de liberdade por restritivas de direito. Do mesmo modo, deixo de conceder sursis, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu MARCOS ANTÔNIO CLÁUDIO, como incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos e 08(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semi-aberto.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

P.I.C

Serrana, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA